

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011122-76.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MATHEUS ERRADOR RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FIES. PREENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. FINANCIADO ADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. DESCARACTERIZADA A URGÊNCIA E A EVIDÊNCIA DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5011122-76.2025.4.02.5101

510015665086 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011122-76.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MATHEUS ERRADOR RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da cobrança das prestações do FIES, contrato nº 019.118.206.

Segue a decisão:

*1- Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível proposto por **MATHEUS ERRADOR RIBEIRO** em face de **FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e BANCO DO BRASIL SA**, com pedido de tutela provisória de urgência objetivando a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 594,45 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), relativa ao contrato FIES n.º 019.115.206.*

Pretende a parte autora a renegociação da dívida em relação ao referido contrato, firmado em 13/02/2014, cujos recursos foram utilizados para o pagamento do curso de Engenharia Civil.

Basicamente, alega que a Lei n.º 14.375/2022 confere condições de amortização mais vantajosa àqueles que se encontram em situação de inadimplência, alegando que, em relação aos adimplentes, que é o caso do(a) autor(a), somente foi concedido o desconto de 12% (doze por cento).

É o sucinto relatório.

Conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida na petição inicial quando, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, com base nas alegações feitas pela parte autora e no exame da documentação apresentada, não há elementos e convicção suficientes para concluir pela existência de probabilidade do direito na presente fase processual.

Com efeito, o objetivo da Lei n.º 14.375/2022 é estabelecer e aperfeiçoar os mecanismos de transação de dívidas com o FIES, conforme se verifica em seu art. 1º:

Art. 1º Esta Lei altera as **Leis nºs 10.260, de 12 de julho de 2001, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 12.087, de 11 de novembro de 2009**, para estabelecer os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), a **Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004**, para estabelecer a possibilidade de avaliação in loco na modalidade virtual das instituições de ensino superior e de seus cursos de graduação, a **Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020**, para aperfeiçoar os mecanismos de transação de dívidas, e a **Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017**.

Na Exposição de Motivos da Medida Provisória n.º 1.090/2021, convertida na Lei nº 14.375/2022, foi evidenciado que o diploma legal foi editado para, essencialmente, reduzir a alta inadimplência, mantendo-se, assim, a saúde financeira do programa¹.

O seu público alvo encontra-se especificamente no art. 2º:

Art. 2º São modalidades de transação aquelas realizadas por adesão, na cobrança de créditos contratados com o Fies até o segundo semestre de 2017 e cujos débitos estejam:

I - vencidos, não pagos há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, e completamente provisionados; ou

II - vencidos, não pagos há mais de 90 (noventa) dias, e parcialmente provisionados.

Parágrafo único. A transação por adesão implicará a aceitação pelo devedor do Fies das condições estabelecidas em ato do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).

Portanto, há um objetivo e um público alvo muito específicos para a aplicação da lei questionada, ao qual não se insere o(a) autor(a).

Dessa forma, para a análise sobre a possibilidade de extensão do benefício legal à situação nele não prevista, afigura-se indispensável o pronunciamento da parte ré e a dilação probatória.

Ademais, pelos documentos juntados aos autos, não se afigura evidente o periculum in mora, pois, a despeito da alegação autoral de comprometimento de sua renda com o adimplemento do financiamento contratado, não traz documentos aptos a comprovar a afirmação.

A despeito dos argumentos expendidos na inicial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória requerida, dado que o caso demanda melhor análise, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o periculum in mora.

Portanto, trata-se de questão a ser melhor aferida na fase de sentença, quando então será realizada uma cognição plena e exauriente da matéria fática apresentada, depois de um amplo contraditório, notadamente após a instrução adequada do feito.

1.1- Isto posto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

2- Considerando que este Juízo não aderiu ao Projeto Juízo 100% Digital, na forma da Resolução n.º 345 CNJ, apesar de a parte autora indicar a opção pelo "Juízo 100% Digital" no sistema e-Proc, este processo terá seu andamento na modalidade tradicional, não sendo o caso de redistribuição da ação, tendo em vista o disposto no artigo 3º, § 3º, da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00059.

2.1- Anote-se no sistema e-Proc.

3- Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais Federais e o preconizado no art. 373 do Código de Processo Civil, que dispõe ser ônus da parte autora a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito, intime-se a parte autora nos termos do art.320¹ c/c art.321², ambos do Código de Processo Civil, para emendar a petição inicial, devendo providenciar a juntada de documento(s) essencial(is) à propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único do art.321³):

3.1- Termo de Renúncia, declarando expressamente que renuncia aos valores apurados que por ventura ultrapassem o limite dos Juizados Especiais Federais (60 salários mínimos), nos termos dos art. 319, II, e 320 do CPC, sob pena de extinção do feito, considerando que a procuração nos autos não constitui poderes para tal ato (Enunciado nº 54 das Turmas Recursais da SJRJ e Tema 1030 do STJ);

3.2- Decorrido o prazo de intimação, sem manifestação, disponibilizem-se os autos à extinção.

4- Com a juntada do termo de renúncia, **cite(m)-se e intime(m)-se**, devendo a parte ré trazer aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide, conforme o art. 11 da Lei n.º 10.259/2001, bem como verificar se há prevenção, conforme dispõe o art. 337, incisos VII, VIII e IX, do Código de Processo Civil.

4.1- Na mesma oportunidade, intime-se a parte ré para, em igual prazo, manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação.

4.2- Desde já, **resta preventivamente indeferido de plano pedido de dilação de prazo** para a apresentação dos documentos de defesa e das informações administrativas acima referidas bem como requerimento no sentido de que o órgão administrativo responsável pelo fornecimento da mencionada documentação seja diretamente oficiado por este Juízo, cabendo à parte ré, dentro do razoável prazo de 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, legalmente estabelecido, o encargo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5- Apresentada a contestação e havendo juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, por 5 (cinco) dias.

6- Cumprido, venham-me os autos conclusos para sentença.

Intimados, a União e o FNDE não apresentaram contrarrazões.

VOTO

A tutela provisória foi indeferida por entender o juízo de origem ser necessária a dilação probatória.

Na peça inicial do processo principal, a parte autora afirma não estar inadimplente. E, com base em suposta contradição, afirma que a Lei 14.375/2022 privilegia os inadimplentes, penalizando os adimplentes.

O escopo da renegociação prescrita na referida lei é de caráter assistencialista a hipossuficientes. O recorrente não se encontra em condições financeiras precárias, uma vez que está adimplente.

Além disso, não há risco na negativa da tutela provisória, pois se, em provimento final, a parte autora não obtiver sucesso, a suspensão do pagamento das prestações lhe seria prejudicial.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição.

1. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Exm/Exm-MP-1090-21.pdf

1. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

3. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.